

작성방법

본인 이외 공동참여자 성명, 이전 업체명 블라인드 처리

기술이전계약서

주식회사 []은 사전에 “기술”에 대한 사업화 가능성을 자체적으로 확인하였고, []는 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 국가연구개발혁신법, 동법 시행령 및 연구소의 관련 규정에 따라 국내에 있는 자를 계약체결 대상으로 우선 고려한다는 관련 규정을 확인한 후 다음과 같이 기술이전 계약을 체결한다.

제1조(“기술” 등의 정의)

- ① 본 계약상 “기술”이란 2항의 균주와 특허를 말한다.
- ② 본 계약상의 “기술”이란 다음과 같다.

구분	명칭	고유번호
특허	가스 배출 조절기능을 갖는 김치포장용기	KR 10-1915521
	가스제어능을 가지는 식품포장용 조성물 및 이를 이용한 식품포장재	KR 10-2022-0047658

- ③ 본 계약상 “실시”라 함은 특허법 제2조 제3호에서 정하는 실시를 말한다.
- ④ 본 계약상 “실시제품”이라 함은 “기술”의 전부 또는 일부를 사용하여 생산되는 원료, 중간체, 완제품 등 산출물 일체를 말한다.
- ⑤ 본 계약상 “매출액”이라 함은 “수요기업”에서 “실시제품”으로 인하여 발생한 최종 매출액의 합계액을 말한다.
- ⑥ 본 계약상 “생산개시”라 함은 “수요기업”이 “기술”의 전부 또는 세부 기술을 사용하여 “실시제품”을 최초로 생산하는 것을 말하며, 그 해당 일을 “생산개시일”이라한다.
- ⑦ 본 계약상 “개량기술”이라 함은 “기술”을 개량, 확장 또는 대체하거나, “기술”을 사용하기 위하여 추가하거나, “기술”을 기초로 개발한 기술을 말한다.

제2조(실시권의 내용)

- ① []는 “수요기업”이 본 계약의 조건에 따라 대한민국 내(국내제조, 수출포함)에서 “기술”(제1조 2항의 특허)을 실시하는데 동의하며 “수요기업”에게 통상실시권을 설정한다. 단, 국외 실시의 경우에는 별도로 합의한다.
- ② 동조 제1항의 실시권은 “기술”을 이용하여 제품을 생산, 판매, 양도, 대여,

